발송번호: 9-5-2026-047217128
발송일자: 2026.05.26.
제출기일: 2026.09.26.

지 식 재 산 처

의견제출통지서

출 원 인 **성 명** 가부시키가이샤 다이후쿠 (특허고객번호: 519980959489)
주 소 ****
대 리 인 **명 칭** 유미특허법인
주 소 ****
지정된변리사 송주현 외 3명
발 명 자 **성 명** 도미다 다이치
주 소 ****

출 원 번 호 10-2022-0014821
출 원 일 자 2022.02.04.
발 명 의 명 칭 제어 시스템

1. 이 출원에 대한 심사결과 다음과 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조에 따라 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일(2026.09.26.)까지 의견(답변, 소명)서[특허법시행규칙 별지 제24호서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제9호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.

2. 상기 제출기일(2026.09.26.)을 연장하려는 경우에는 지정기간연장신청을 통해 그 제출기일을 4개월까지 연장할 수 있습니다. 이 경우 연장신청은 1개월 단위로 해야 하며, 필요 시 4개월을 초과하지 않는 범위에서 2개월 이상을 일괄하여 연장신청할 수 있습니다. 불가피한 사유의 발생(하단의 안내참조)으로 4개월을 초과하여 지정기간을 연장받고자 하는 때에는 그 사유를 기재한 소명서를 추가로 첨부해서 연장신청을 해야 합니다.

[심사결과]

□ 심사 대상 청구항 : 제1-5항

□ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 전항	특허법 제42조제4항제2호

[구체적인 거절이유]

이 출원은 청구범위의 청구항 전항의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제4항제2호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

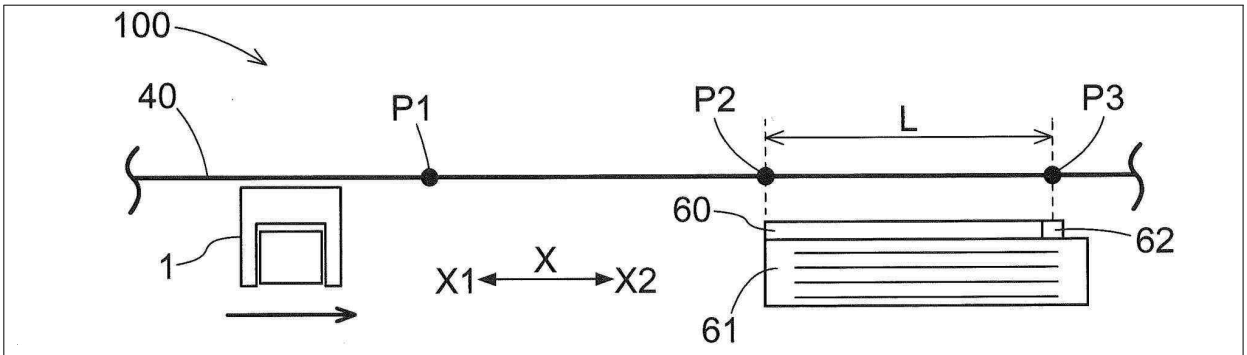
- 래 -

. 청구항 1

1) “물품 반송차의 정지 지점으로부터 상기 주행 경로를 따라 상류 측에 규정 거리 이격된 지점에 배치”의 기술적 의미가 무엇인지 불명확합니다. 특히, ‘주행 경로를 따라 상류 측’의 기술적 의미가 불명확합니다.

즉, 정지 지점에서 주행 경로 상의 주행 방향의 반대 방향으로 규정 거리 이격된 지점에 배치한다는 의미인지, 정지 지점에서 주행 경로 상에 규정 거리 이격된 지점에 배치한다는 의미인지 명확하지 않습니다.

참고로 ‘상류 측’의 사전적 의미는 엔지니어링 제조 측면에서 흐름의 앞 단계를 의미하고, 지리 환경적 의미에서는 물이 흘러내려온 쪽, 즉 강의 윗부분을 의미합니다. 도면을 참고하면 ‘주행 경로를 따라 상류 측’의 의미는 주행 경로 상의 기 설정된 정지 지점에서 주행 방향의 반대 방향으로 설정 거리 만큼 이격된 위치에 배치로 해석되나, ‘주행 경로를 따라 상류 측’의 기재만으로는 통상의 기술자가 도면에 나타난 형태로 명확하게 이해한다고 볼 수 없습니다.



P1: 감속 개시 지점, P2 : 정지 예고 지점(60: 정지 예고 표시), P3: 정지 지점
L: 규정 거리 (P3 – P2), X1: 상류 측

2) 감속제어와 감속 조정 제어에 대한 기술적 의미가 불명확합니다.

그리고 제1 감속도와 제2 감속도가 어떻게 다른 것인지(값은 무엇을 달성하기 위한 것인지, 제1, 2, 3의 감속도의 값의 크기 또는 상관 관계는 무엇인지 등)특정되지 않아 불명확합니다.

제어	개시 또는 종료 조건	내용	검토의견
1 감속 제어	( ) 물품 반송차가 감속 개시 지점에 도달	주행속도를 규정의 제1 감속도로 저하	주행속도를 제1 감속도로 저하시킨다는 의미 불명확
감속 조정 제어	(개시) 정지 예고 표시 검출 전 & 제한속도(>크리프 속도) 도달	주행 속도의 감속도를 제1 감속도보다 작게	주행속도의 감속도를 제1 감속도보다 작게 의미 불명확. 즉, 제1 감속도 보다 작은 감속도이면, 변화되어도 된다는 의미인

	( ) 정지 예고 표시 검출		지, 감속도를 제1 감속도보다 낮은 값으로 설정한다는 의미인지 명확하지 않음
제2 감속 제어	(개시) 정지 예고 표시 검출	주행속도를 크리프 속도로 제2 감속도를 이용하여 저하	

6을 참고할 때, ① 반송차는 특정속도(V1)으로 진행하고, ② 감속 개시 지점에서 반송차의 속도(V1)를 제한 속도(V2)까지 감속(이때 감속도는 미리 설정한 제1 감속도임)하며, ③ 반송차의 속도가 제한 속도(V2[>크리프 속도])에 도달하면, 반송차의 속도에 대한 감속을 제1 감속도보다 낮은 값으로 진행하고(그래프에서는 감속도가 0으로 보임), ④ 반송차가 정지 예고 표시를 검출하면, 반송차의 속도를 크리프 속도로 감속(이때 감속도는 미리 설정한 제2 감속도임)로 추정되나, 청구항 1의 감속제어 및 감속조정제어에 대한 기재는 도 6을 기술적 특징을 명확히 나타내는 것으로 보이지 않습니다.

나. 청구항 4

제1 감속도와 제2 감속도와 제3 감속도가 어떻게 다른 것(제1, 2, 3의 감속도의 값은 무엇을 달성하기 위한 것인지, 제1, 2, 3의 감속도의 값의 크기 또는 상관 관계는 무엇인지 등)인지 특정되지 않아 불명확합니다.

다. 청구항 2, 3, 5는 불명확한 청구항을 인용하고 있어 불명확합니다.

따라서 청구항 전항은 발명이 명확하고 간결하게 기재되어 있지 않습니다.